

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제2절 판결>

I. 판결의 종류

1. 중간판결[민소법 제201조]

(1) 의의

- 중간판결이란 중국판결을 내리기에 앞서 소송의 전제가 되는 개별적 쟁점에 대하여 미리 판단을 내려 심리 절차를 정리하고 확정하기 위한 판결이다. 이는 독립하여 소송을 종료시키지는 못하나, 법원 스스로가 내린 판단에 구속되게 함으로써 이후의 심리를 간명하게 하는 기능을 한다.

(2) 중간판결사항

- 민사소송법 제201조에 따르면 법원은 독립된 공격방어방법이나 그 밖의 중간적인 쟁점에 대하여 판결할 수 있다. 구체적으로는 소송요건의 존부, 청구원인의 성립 여부, 소송 절차상의 다툼 등이 대상이 된다. 예를 들어 피고가 제기한 소멸시효 항변이나 본안전 항변에 대하여 미리 중간판결을 함으로써 본안 심리의 범위를 확정할 수 있다.

2. 중국판결[민소법 제198조]

- 중국판결은 해당 심급에서 소송의 전부 또는 일부를 종료시키는 판결이다. 법원은 심리를 마친 때에는 중국판결을 하여야 하며, 이는 당해 법원의 수소관계를 탈퇴시키는 효력을 가진다. 전부판결, 일부판결, 잔부판결 등이 이에 속하며, 상소에 의하여 취소되지 않는 한 해당 사건에 대한 법원의 판단은 최종적인 것으로 확정된다.

II. 기판력 개관

1. 서설

(1) 기판력의 의의

- 기판력이란 확정된 중국판결에서 내린 공권적 판단에 부여되는 소송법상의 효력이다. 일단 판결이 확정되면 당사자는 동일한 사항에 대하여 다시 다툴 수 없고, 후소 법원도 전소 판결의 판단과 모순되는 판단을 할 수 없는 구속력을 의미한다.

(2) 정당성의 근거

- 기판력의 근거는 법적 안정성의 유지와 분쟁의 일회적 해결에 있다. 동일한 분쟁이 무한히 반복되는 것을 방지하여 국가 사법 자원의 낭비를 막고, 모순된 판결로 인한 법 질서의 혼란을 방지하는 것이 주된 목적이다.

(3) 직권조사사항 및 소송요건

- 기판력의 존부는 소송요건의 하나로서 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 주장이 없더라도 법원은 전소 판결의 존재 여부를 확인하여 기판력에 저촉될 경우 후소를 부적법 각하하거나 전소 판단에 따라 본안 판단을 하여야 한다.

2. 기판력 있는 재판

(1) 유효하게 확정된 판결

- 원칙적으로 기판력은 유효하게 확정된 중국판결에만 발생한다. 중간판결이나 소송지휘적 결정 등에는 기판력이 인정되지 않는다.

(2) 결정·명령

- 절차적 사항에 대한 결정이나 명령은 대내적 구속력은 가지나 원칙적으로 기판력은 인정되지 않는다. 다만, 항고로 불복할 수 있는 결정 등 실체적 권리관계와 유사한 효력을 갖는 일부 재판에 대해서는 제한적으로 인정될 여지가 있다.

(3) 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서

- 청구의 포기·인낙조서 및 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 기판력이 발생한다.

(4) 외국법원의 확정판결[민소법 제217조]

- 민사소송법 제217조의 요건(재판관, 송달, 공서양속, 상호보증 등)을 갖춘 외국법원의 확정판결은 국내에서도 기판력이 인정된다.

(5) 소송물에 대한 실질적 판단

- 기판력은 판결주문에 포함된 소송물에 대한 실질적 판단이 있을 때 발생한다. 따라서 소송요건 흠결로 인한 각하판결은 해당 소송요건의 부존재에 대해서만 기판력이 있고 실체적 권리관계에는 영향을 미치지 않는다.

3. 기판력의 본질

(1) 학설

- 기판력의 본질에 관하여는 후소 법원이 전소 판단과 다른 판단을 할 수 없다는 반복금지설과 전소의 판단 내용이 후소의 실체적 내용을 구속한다는 실체협력설 등이 대립한다.

(2) 판례

- 대법원은 확정판결의 기판력은 그 판결의 주문에 포함된 것, 즉 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단에만 미친다는 입장을 견지하며, 후소 법원이 전소 판단과 모순되는 판단을 할 수 없음을 강조한다.

(3) 검토

- 현대 소송법에서는 법적 안정성과 당사자의 신뢰 보호를 위해 전소의 판단 내용이 후소를 구속한다는 구속력설의 관점에서 기판력을 파악하는 것이 타당하다.

III. 기판력의 범위

1. 기판력의 주관적 범위

(1) 당사자

- 기판력은 원칙적으로 판결에 관여한 당사자에게만 미친다. 이는 절차적 기본권인 들을 권리를 보장하기 위함이다.

(2) 당사자와 같이 불 제3자[민소법 제218조]

- 민사소송법 제218조에 따라 변론종결 후의 승계인, 목적물 소지자, 당사자를 위하여 소송대리인으로서 소송을 수행한 자 등에게 기판력이 확장된다.

(3) 일반 제3자에의 확장

- 가사소송이나 형성소송과 같이 대세효가 인정되는 경우에는 당사자 이외의 제3자에게도 기판력이 미칠 수 있다.

2. 기판력의 객관적 범위

(1) 판결주문에서의 판단[민소법 제216조]

- 기판력은 판결주문에 포함된 소송물에 관한 판단에만 미치는 것이 원칙이다. 청구의 인용 또는 기각 여부가 그 대상이다.

(2) 판결이유 중의 판단

- 판결이유에서 제시된 사실인정이나 법률적 판단에는 원칙적으로 기판력이 발생하지 않는다. 다만, 민사소송법 제216조 제2항에 의해 상계의 항변이 판단된 경우에는 그 상계로 주장한 채권의 존부에 대하여 예외적으로 기판력이 인정된다.

3. 기판력의 시적 범위

(1) 기판력의 표준시

- 기판력은 사실심 변론종결 시를 표준으로 하여 발생한다. 변론 없이 한 판결의 경우에는 판결 선고 시가 표준이 된다.

(2) 변론종결 전에 존재한 사유

- 표준시 이전에 존재하였던 사유는 설령 소송에서 주장하지 않았더라도 실권된다. 따라서 이를 근거로 확정판결의 효력을 다룰 수 없다.

(3) 변론종결 뒤에 발생한 새로운 사유

- 표준시 이후에 새롭게 발생한 사실관계(채무의 변제, 소멸시효의 완성 등)는 기판력의 차단을 받지 않으므로 이를 근거로 청구이익의 소 등을 제기할 수 있다.

(4) 변론종결 뒤의 형성권 행사

- 상계권, 해제권 등 형성권이 변론종결 뒤에 행사된 경우, 그 기초가 되는 사실이 종결 전의 것이라면 기판력에 의해 차단된다는 것이 판례의 일반적 입장이다.

(5) 정기금판결에 대한 변경의 소[민소법 제252조]

- 장래의 부양료 등 정기금 지급을 명한 판결이 확정된 후, 표준시 이후에 사정변경이 생긴 경우 당사자는 그 판결의 변경을 구하는 소를 제기할 수 있다.

IV. 채권자취소소송의 주요논점

1. 채권자취소권의 요건사실

- 채권자취소권이 성립하기 위해서는 피보전채권의 존재, 채무자의 사해행위, 채무자 및 수익자의 사해의사가 필요하다. 피보전채권은 원칙적으로 사해행위 이전에 발생하여야 하나, 예외적으로 사해행위 당시 채권 성립의 기초가 형성되어 있고 가까운 시일 내에 성립할 고도의 개연성이 있는 경우 인정된다.

2. 채권자취소소송의 법적 성질

- 학설은 채권적 효력만을 인정하는 상대적 무효설과 실질적인 법률관계의 복구를 인정하는 형성소송설 등이 대립하나, 판례는 사해행위 취소의 효력이 취소채권자와 수익자 사이에서만 발생하는 상대적 효력설(형성소송과 이행소송의 병합)의 입장을 취한다.

3. 채권자취소소송의 피고적격

- 채권자취소소송의 피고는 수익자 또는 전득자이며, 채무자는 피고적격이 없다. 이는 사해행위의 취소로 인한 권리 복구가 채무자와 수익자 사이의 관계를 직접 해소하는 것이 아니라 채권자에 대한 관계에서만 상대적으로 무효화되는 것이기 때문이다.

4. 채권자취소소송 중 채권자취소소송의 제기의 중복소제기 여부

(1) 수인의 채권자가 채권자취소소송을 행사하는 경우

- 여러 채권자가 동일한 사해행위에 대하여 각각 취소소송을 제기하는 경우, 이는 중복소제기에 해당하지 않는다. 각 채권자는 자신의 채권을 보전하기 위해 독립된 소권이 있기 때문이다.

(2) 채권자가 수익자를 피고로 채권자취소의 소를 이중으로 행사하는 경우

- 동일한 채권자가 동일한 피보전채권을 바탕으로 동일한 사해행위를 취소하는 소를 다시 제기하는 것은 중복소제기 또는 기판력에 저촉되어 불허된다.

5. 채권자취소소송에서의 기판력의 범위

(1) 채무자 또는 채무자와 수익자와의 관계에서 기판력의 저촉 여부

- 채권자취소소송의 판결은 채권자와 피고(수익자 등) 사이에서만 효력이 있으므로, 채무자에게는 기판력이 미치지 않는다.

(2) 각 채권자가 채권자취소 및 원상회복소송을 제기한 경우

- 어느 한 채권자가 승소하여 원상회복이 이루어지면 다른 채권자의 소송물은 목적을 달성하여 소의 이익이 소멸될 수 있으나, 원칙적으로 각 소송의 기판력은 개별적으로 발생한다.

(3) 한 명의 취소채권자가 피보전채권을 달리하여 채권자취소권을 이중으로 행사하는 경우

- 피보전채권이 다르다면 소송물도 다르다고 보아 기판력이 미치지 않는다는 것이 일반적 견해이다.

(4) 원물반환 청구 승소 후 다시 가액배상을 청구하는 경우

- 원물반환 판결이 확정된 후에는 특별한 사정변경이 없는 한 동일한 사해행위에 대해 가액배상을 청구하는 것은 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

(5) 선행소송 종료 후 증가된 시가상당의 가액반환을 구하는 후행소송

- 가액배상액의 산정은 사해행위 취소 판결 선고 시를 기준으로 하므로, 확정판결 후 시가 상승분만을 따로 청구하는 것은 기판력의 시적 범위에 비추어 허용되기 어렵다.

6. 채권자취소소송에서 피보전채권의 추가·교환·승계

(1) 피보전채권의 추가·교환이 소변경인지 여부

- 피보전채권을 추가하거나 다른 채권으로 교환하는 것은 소송물의 변경을 수반하므로 소의 변경에 해당한다.

(2) 제소기간의 준수 여부

- 피보전채권을 추가하는 경우, 추가된 시점을 기준으로 제소기간(취소원인을 안 날로부터 1년, 사해행위가 있는 날로부터 5년)의 준수 여부를 판단한다.

(3) 다른 채권자의 피보전채권을 승계하여 소송하는 경우

- 소송 계속 중 피보전채권이 양도되어 승계인이 소송을 승계하는 경우에는 당초 소 제기 시를 기준으로 제소기간을 판단한다.

V. 판결의 무효

1. 판결의 부존재

- 판결의 부존재란 재판의 형식적 외관조차 갖추지 못한 경우를 의미한다. 법관이 아닌 자가 선고하거나, 판결서 작성이 전혀 없는 경우 등이 이에 해당하며 소송법상 아무런 효력이 없다.

2. 무효의 판결

(1) 의의

- 외관상 판결은 존재하나 중대한 하자로 인해 판결로서의 효력이 발생하지 않는 상태를 말한다.

(2) 무효사유

- 재판권이 없는 법원이 행한 재판, 당사자 대립의 구조를 결여한 경우(사망자를 피고로 한 판결) 등이 무효사유에 해당한다.

(3) 효력

- 무효인 판결은 기판력이 발생하지 않으며, 집행력도 인정되지 않는다. 별도의 상소나 재심 없이도 그 효력을 부정할 수 있다.

3. 판결의 편취

(1) 편취판결의 의의

- 당사자가 부정한 수단을 사용하여 법원을 기망함으로써 자기에 유리한 판결을 받아내는 것을 말한다.

(2) 편취판결의 유형

- 성명모용소송, 허위의 주소로 송달하게 하여 판결을 받는 경우, 증거 위조 등이 대표적인 유형이다.

(3) 편취판결의 효력

- 편취된 판결이라 하더라도 형식적으로 확정되면 기판력이 발생한다. 다만, 하자의 정도에 따라 무효로 보거나 구제수단을 통해 효력을 배제하여야 한다.

(4) 구제수단

- 확정 전에는 상소를 통해 다툴 수 있고, 확정 후에는 재심의 소를 제기하거나 판결의 집행이 현저히 부당한 경우 청구이의의 소를 통해 구제받을 수 있다.

Ⅵ. 결론

- 판결은 민사소송 절차의 종국적 산물로서 기판력을 통해 분쟁을 영구적으로 종식시키는 강력한 효력을 지닌다. 중간판결과 종국판결의 구분을 통해 심리의 효율성을 도모하고, 기판력의 주관적·객관적·시적 범위를 명확히 함으로써 사법 판단의 일관성을 유지한다. 특히 채권자취소소송과 같은 복잡한 실체법적 권리 행사 과정에서 발생하는 기판력의 충돌 문제는 상대적 효력설의 관점에서 당사자의 이익을 균형 있게 조절하여야 한다. 또한 판결의 무효나 편취와 같은 예외적인 상황에 대한 구제수단을 완비함으로써 형식적인 법치주의가 실질적인 정의를 훼손하지 않도록 보완하는 체계가 필수적이다. 이러한 판결 이론의 정립은 국민의 재판받을 권리를 실질적으로 보장하고 사법 신뢰를 구축하는 근간이 된다.